

1500402-38.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... 2.2.2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500402-38.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-38.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128702/2022 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 24912231 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2128702 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ANTONIO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

REINALDO FEITOZA MOREIRA e DIEGO ANTONIO DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque nas condições de tempo, lugar, forma e circunstâncias descritos na inicial, em concurso de pessoas e mediante emprego de grave ameaça com utilização de arma de fogo, teriam roubado dinheiro da vítima.

A denúncia foi recebida.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação, sendo decidido pela não absolvição sumária.

Durante a instrução criminal, a prova oral foi colhida.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos, versões das testemunhas e declaração dos réus.

A autoria, da mesma forma, é certa.

Vejamos o resumo da prova oral produzida em audiência sob o crivo do contraditório: Izaias Bezerra da Silva, vítima: sou proprietário do posto e meu frentista Bruno foi assaltado. Levaram cerca de seiscentos reais. Os réus foram identificados pelas câmeras.

Bruno Vieira dos Santos, vítima: eu era frentista do posto, quando dois homens chegaram demonstrando uma arma de fogo ou simulacro por dentro da blusa. Anunciaram o assalto, pegaram o dinheiro que era cento e poucos reais e saíram correndo.

Pensei que eles pudessem estar com uma arma. Eles estavam tampando o rosto com a blusa. Acionei a polícia, que chegou no local e no dia seguinte pegaram as imagens das câmeras. Fiz o reconhecimento através das fotos que me mostraram. Tenho certeza que foram os dois. No dia me mostraram outras fotos. Eles estão bem diferentes do dia que me assaltaram. No dia dos fatos, o Diego estava com o cabelo loiro e não portava óculos. Hoje não sei precisar direito, mas na delegacia, logo depois dos fatos, eu reconheci sem dúvida.

Fernando Donha Bianchi, policial civil: cheguei aos autores através das filmagens.

A princípio identifiquei o Diego, que poucos dias antes teve um furto. Quanto ao Reinaldo, o Leandro tinha feito a identificação pelas imagens. Estávamos em diligências e o Diego foi até a sua residência e o detivemos lá. Diego confessou a participação no crime com o Reinaldo, que negou. O frentista fez o reconhecimento. Foi apreendida uma blusa do Reinaldo, que é a que ele usava nas imagens. A blusa era azul e que tinha sido furtado dias antes.

Leandro Udenal Guidetti, policial civil: analisei as câmeras de segurança e reconhecemos os dois autores, antes de conversar com outras pessoas. Eles eram conhecidos dos meios policiais e prendemos o Diego, que admitiu o roubo e disse que estava com o "Rê", que é o Reinaldo. Em cima da cama na casa do Reinaldo estava a roupa que ele usou no ato. Ele estava escondido no mato e saiu correndo se escondendo debaixo de sua cama, onde foi localizado. Ele negou os fatos.

Fabricio Gonçalves de Lima, policial militar: Em diligência localizamos o Reinaldo, que correu do mato e se escondeu embaixo de sua cama, onde foi localizado. Pelas imagens reconhecemos os autores.

Natalia Gonçalves da Silva, namorada da vítima Bruno: Eles chegaram de surpresa e nos ameaçaram com uma possível arma. Eles apontaram a arma para o Bruno, pegaram o dinheiro e entraram. Morávamos há pouco tempo em Pirapozinho e não os conhecíamos. Reconheci um na delegacia, por causa da roupa, que era uma blusa de frio e estava no avesso. Assim que entraram na conveniência apontaram a arma para o Bruno e pegaram o dinheiro e as moedas. Eles não pegaram o caixa certo. Ficamos com muito medo.

Diego Antonio da Silva, réu: Tenho uma passagem, pelo ato infracional de lesão corporal. Não tenho outra condenação. Essa é minha primeira passagem. Eu roubei com o Lucas. O Reinaldo não estava comigo, era o Lucas. Em nenhum momento eu disse para os policiais que era o Reinaldo. Os PMs me agrediram e me coagiram para eu falar que era o Reinaldo. Eles não me mostraram as imagens. O Reinaldo não estava comigo. Eu disse que ia assumir o BO sozinho, mas quem estava comigo era o Lucas, que mora próximo a minha casa - Lucas Oliveira. Não estou na mesma cela que o Reinaldo. Ele acha que está preso por uma Maria da Penha. Eu conhecia o Reinaldo de vista. Ele não ficou bravo comigo, porque ele sabe que em Pirapozinho acontece esses casos de coação dos policiais. Passei por audiência de custódia e falei que tinha sido agredido. O Reinaldo não estava na custódia. Eu não estava com arma. Estava com uma luva preta embaixo da camiseta. Simulei estar armado. A pessoa que estava comigo, usava com roupa preta, amarela e verde. O nome dela é Lucas Oliveira e mora próximo a minha casa.

Reinaldo Feitoza Moreira, réu: Tenho várias passagens pela polícia e já cumpri pena por assalto, furto e porte de arma e muitas vezes fui condenado injustamente. Já cumpri pena várias vezes. Eu não estava nesse assalto. Uma semana antes tinha

quebrado as coisas em casa e brigado com minha esposa e os policiais foram atrás de mim. Nesse dia eu estava soltando pipa com meu filho e corri quando vi os policiais. Corri e me escondi embaixo da cama, onde os policiais me localizaram. Eu corri porque pensei que os policiais estavam atrás de mim por causa dessa briga. Eu me escondia em construções e eles não me pegavam. Eles levaram todas as minhas roupas. Conhecia o Diego de vista, mas não tenho amizade com ele. Desconheço que o Diego tenha dito para o delegado que praticou o roubo comigo. Ele disse que foi torturado pela polícia para falar que tinha sido comigo o roubo. A polícia civil desceu da viatura com essas blusas e disseram para os policiais procurarem roupas iguais a essas blusas. Conheço os policiais que prestaram os depoimentos e que eram os mesmos que estavam com as roupas. Já dei muito trabalho para os policiais, quando era mais jovem. Hoje quero trabalhar e cuidar dos meus filhos.

Pois bem.

A ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento vítima, sendo que, ao analisar as filmagens, os policiais logo reconheceram os autores. Friso, tanto os policiais civis como os militares, no momento em que viram as filmagens e antes mesmo da colheita de qualquer outro elemento de informação, já concluíram que os autores eram os réus, pois ambos são conhecidos nos meios policiais.

Saíram em diligência e rapidamente prenderam Diego, que confessou o crime e admitiu que o praticou com o corréu Reinaldo, corroborando a conclusão policial. Nesse sentido também foi seu depoimento prestado em solo policial (fls. 24)

Logo em seguida, o comparsa Reinaldo foi preso, após ter empreendido fuga. Negou a participação do crime, mas os policiais encontram em sua casa a roupa usada por ele no momento do roubo, fato comprovado pela perícia (laudo de fls. 185/193)

Em solo policial, a vítima Bruno reconheceu ambos, sem dúvida alguma.

Durante seu interrogatório judicial, Diego voltou a confessar a prática do crime, embora agora tenha dito que o praticou com um tal de Lucas, e não com Reinaldo. É evidente, no entanto, seu propósito de isentar o corréu de culpa, seja por medo ou qualquer outro motivo, mesmo porque permaneceram presos na mesma cela por tempo considerável.

Reinaldo insiste na alegação de que a situação foi forjada pela polícia para lhe incriminar. Afirma, inclusive, que a roupa utilizada no crime foi levada pela polícia até sua casa, para que se acreditasse pertencer a ele.

Todavia, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Com efeito, os relatos dos policiais são válidos, pois são servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprirem com retidão os seus deveres funcionais, agindo em regra de forma correta e nos limites legais, servindo os depoimentos como meio de prova idôneo (STJ - HC nº 165.561/AM, rel. Min. Néri Cordeiro, j. 2.2.2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais militares quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Datado julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 23/08/2016) (negritou-se).

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício

nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF 1º TURMA, HC.nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 11.04.97)

Desta forma, não há dúvidas de que o crime ocorreu e de que os réus foram seus autores.

Em resumo: ambos foram reconhecidos pelas vítimas e por todos os policiais através da filmagens captadas pelas câmeras de segurança; Diego, todas as vezes em que foi ouvido, confessou a prática do crime; Diego, no local dos fatos e perante a Autoridade Policial apontou Reinaldo como sendo seu comparsa; as roupas utilizadas por um dos autores no momento do roubo foram encontradas na casa de Reinaldo; este tentou fugir ao avistar a polícia; não é crível sua versão de que este cenário foi arquitetado pelos agentes públicos com a intenção de incriminá-lo, de modo que seu relato não merece credibilidade.

Quanto à causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, restou devidamente comprovada (artigo 157, §2º, II, do Código Penal). Como exaustivamente exposto acima, o roubo foi praticado por ambos os réus.

Ainda, presente a causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal). As vítimas afirmaram que se amedrontaram e atenderam às ordens dos criminosos porque foram ameaçadas com uma arma de fogo. O réu Diego disse que solo policial que se tratava de um simulacro e em juízo afirmou que era sua própria mão com uma luva preta calçada.

Nesse contexto, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico. (Precedentes). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1237603 MS 2018/0011399-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros

meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravamento regimental não provido" (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz/DJe de 15/12/2017, grifei). Desta feita, as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do (s) réu (s) ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito descrito na denúncia e passo a aplicar a pena, conforme critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Réu Diego

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Deixo de atenuar a pena devido à confissão em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Porém, presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), do CP, de modo que majoro a reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa. Presente também a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CP, de modo que aumento mais 2/3, tornando definitiva a reprimenda em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa.

Estabeleço a quantia de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato para cada dia multa, vez que não há provas das condições econômicas do condenado.

Nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com violência/grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal) e porque aquela é superior a 4 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Outrossim, o réu não faz jus à suspensão condicional da pena, em virtude do patamar alcançado pela reprimenda em concreto (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Réu Reinaldo

Na primeira fase, verifico ser o réu portador de maus antecedentes, pois possui contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado em data anterior aos fatos tratados nesses autos (fls. 75 e 79 - feitos 0000626-05.2006.8.26.0456 e 0004147-50.2009.8.26.0456). Não há elementos para se aferir as demais circunstâncias judiciais, razão pela qual aumento 1/6 e fixo a pena-base em 04 anos, 08 meses e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 80 - feito 1500208-70.2018.8.26.0456). Assim, aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a em 05 anos, 05 meses, 10 dias e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Porém, presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), do CP, de modo que majoro a pena em 1/3, fixando-a em 07 anos, 03 meses, 03 dias e 16 dias-multa. Presente também a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CP, de modo que aumento mais 2/3, tornando definitiva a reprimenda em 12 anos, 01 mês e 05 dias, além do pagamento de 26 dias-multa.

Estabeleço a quantia de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato para cada dia multa, vez que não há provas das condições econômicas do condenado.

Nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com violência/grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal) e porque aquela é superior a 4 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Outrossim, o réu não faz jus à suspensão condicional da pena, em virtude do patamar alcançado pela reprimenda em concreto (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus:

1 - DIEGO ANTONIO DA SILVA à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser

cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

2 - REINALDO FEITOZA MOREIRA à pena de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, eis que existentes os temores autorizativos da prisão cautelar. Aliás, seria ilógico determinar sua soltura, presos durante toda a persecução penal, justamente neste momento processual, quando formada a culpa e condenados a pena severa. Assim, recomende-os na prisão em que se encontram.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade, que ora defiro.

Transitada em julgado a presente sentença:

a) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, II, do Código de Processo Penal pelo artigo 4º, da Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011 e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do(s) réu(s), com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do(s) réu(s);

d) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei n.º 7.210/84;

e) Expeça-se certidão de honorários, se for o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA